

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1214/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายสุบิน ปิ่นประเสริฐ	จำเลย
	นายสุบิน ปิ่นประเสริฐ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป เนื่องจากจำเลยต้องการที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในเดือนกรกฎาคม 2531 นี้ จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในฐานนี้ทั้งชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา (อันดับ 46)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 49)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่
วันที่ 28 มิถุนายน 2531ซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาจำหน่ายคดีจากสารบบ
ความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่
วันที่ 28 มิถุนายน 2531ซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาจำหน่ายคดีจากสารบบ
ความ

(junth janthawong-pha wararamphini-j-seeang tri-wimol)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>